

刑法
No.249

予備独自問題 R7-11 (配点: 2)

月 日

月 日

住居侵入等罪に関する1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 住居侵入等罪(刑法第130条)の客体は、人の住居若しくは邸宅又は人の看守する建造物若しくは艦船である。
2. 住居権者の同意に基づいてその者の住居に立ち入った場合、住居侵入罪の構成要件に該当するが、違法性が阻却される。
3. 住居侵入罪が成立するには、居住者が法律上正当な権限に基づいて居住する住居に侵入する必要がある。
4. 正当な理由がないのに建造物に侵入した後、同建造物の管理者から退去の要求を受けたにもかかわらず退去しなかった場合、建造物侵入罪だけでなく、不退去罪も成立する。
5. 「建造物」に含まれる囲繞地というには、その土地が建物に接してその周辺に存在し、かつ、管理者が外部との境界に囲障を設置することにより、建物の附属地として、建物利用のために供されるものであることが明示されていれば足りる。

No249	住居侵入等罪	正答率
予備 R7-11	正 解	70%
	5	

1 誤っている

130 条は、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し」と規定している。したがって、住居侵入罪の客体である邸宅は、人が看守している必要がある。

2 誤っている

最判昭 58.4.8（百選Ⅱ16 事件）は、「刑法 130 条前段にいう『侵入し』とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいう」としている。よって、住居権者の同意に基づいてその者の住居に立ち入った場合は、管理権者の意思に反していないため、「侵入し」に当たらず、住居侵入罪の構成要件に該当しない。

3 誤っている

最決昭 28.5.14 は、住居侵入罪は故なく人の住居に侵入することによって成立するのであり、その居住者が法律上正当の権限を以て居住するか否かは犯罪の成立を左右するものではない、としている。

4 誤っている

最決昭 31.8.22 は、建造物侵入罪が成立する場合に、同罪は退去するまで継続する犯罪であるから、退去しなくても別に不退去罪は成立しないとしている。したがって、正当な理由がないのに建造物に侵入した後、同建造物の管理者から退去の要求を受けたにもかかわらず退去しなかった場合であっても、建造物侵入罪のみが成立し、不退去罪は成立しない。

5 正しい

最判昭 51.3.4 は、「囲繞地であるためには、その土地が、建物に接してその周辺に存在し、かつ、管理者が外部との境界に門塀等の囲障を設置することにより、建物の附属地として、建物利用のために供されるものであることが明示されれば足りる」としている。